



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/175/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים: 1. איצקוביץ שמואל דב
2. כהן צוריאל
3. שושני אמנון
באמצעות ב"כ: עו"ד חלמיש עומר
קרליבך 10, תל אביב
דוא"ל: office@halamish-law.co.il

נגד

הנתבעים: 1. בז'רנו פורת ליאורה
2. צומעי מנחם
3. זונטג חנה
4. טובי אברהם אבי
5. טובי מרדכי מוטי
6. דונגי רחל
7. רחוב דיזינגוף 247 בע"מ
8. טוגנדפט נדין דינה
9. בן ארי יהודה
10. בר גיורא אפרת
11. הוסגון יצחק
12. שולר אוטה רחל
13. שולר הנס דיטר
14. וולנר שלומית
15. ברון אהרן חמוס
16. כהן דינה
17. רז כריסטנברי ניצה
18. אורבך נילי
19. קטן מריה קרולין
20. קטן פאול
21. אדלר שי
22. אדלר רחל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/175/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. בטש אורלי
24. בטש יהונתן שלמה
25. טייב פיליפ ויקטור
דיזנגוף 247, תל אביב - יפו
26. בן שלום יזמות ובניה בע"מ
דרויאנוב 5, תל אביב - יפו

החלטה

1. תביעה לאכיפת התחייבויות חברה יזמית בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38, שנחתם בין הצדדים לתביעה דנן (בעלי דירות בבית משותף והחברה היזמית), על דרך של ביטול בקשה להיתר בניה שהגישה החברה היזמית בניגוד להסכם, משכוללת ביטול שטח גלריה שבבעלות התובעים בבית המשותף. לחלופין, ככל שהחברה היזמית אינה נכונה לתקן הפרת ההתחייבויות על פי ההסכם, להורות ביטול ייפויי הכוח שנמסרו בידי החברה היזמית בהתאם להסכם.
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב דיזנגוף 247 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 97 בגוש 6961 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד וכולל 22 דירות.
3. התובעים הם בעלים, בנפרד, של 3 דירות בבית המשותף המצויות בקומת הקרקע והמשמשות, כל אחת, 'חנות וגלריה' כמצוין בצו רישום הבית המשותף.
4. הנתבעים 1-25 הם בעלים של הדירות האחרות בבית המשותף, 'חנות וגלריה' נוספת ודירות המגורים.
5. הנתבעת 26, חברת בן שלום יזמות ובניה בע"מ, היא חברה יזמית (להלן - "החברה היזמית").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/175/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. ביום 26.8.2021 התקשרו כלל בעלי הדירות בבית המשותף (התובעים והנתבעים 25-1) והחברה היזמית בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, הכולל חיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה ובניית דירות חדשות (להלן - "ההסכם").

7. כנטען בכתב התביעה, החברה היזמית מפרה ההסכם בהגישה בקשה להיתר בניה מתוקנת, הכוללת ביטול של כל שטחי הגלריה שבבעלות התובעים, העולה כדי פגיעה מהותית בזכויות קניין התובעים בבית המשותף, אשר בצדה פגיעה בשוויון התמורות. עוד כנטען, מוסד התכנון אישר הבקשה להיתר בניה וכיום תלוי ועומד הליך ערר שהגישו התובעים על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה (ערר תא/1191/1125). כנטען, בשל סירוב החברה היזמית לבטל יפויי הכוח שניתנו בידה בהתאם להסכם, לנוכח הפרתו, הגישו התובעים התביעה דנן.

8. בהתאם להלכה הפסוקה, מצאתי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פורסם ב"נבו" (17.3.2016) (להלן - עניין קניון לב כרמיאל)).

9. סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. בהתאם להוראת סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: עניין קניון לב כרמיאל, פסקה 20 לפסק הדין).

10. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים, ובכללם חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה),



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/175/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תשס"ח-2008 (להלן - "חוק החיזוק"). בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

11. אשר לזהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין). הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוך, אשר נציגות הבית המשותף היא צד לו.

12. משהמפקח על רישום מקרקעין מהווה טריבונל שיפוטי ייחודי, פורשו סמכויותיו בפסיקה באופן דווקני ונקבע כי אין להרחיב גדרן של אלה.

13. בהתייחס למהות הסכסוך, בהתאם להלכה הפסוקה סמכותו הייחודית של המפקח על רישום מקרקעין מכוח חוק החיזוק היא לדון בכל סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם וחובותיהם הנובע מחוק זה (ראו גם: ע"א 3700/15 רוט נ' עגנון, פורסם ב"נבו" (27.6.2016); רע"א 1002/14 שומרוני נ' קופמן, פורסם ב"נבו" (9.7.2014); עש"א (מחוזי ת"א) 69335-06-23 ניר נ' נאור, פורסם ב"נבו" ((24.1.2024).

14. חוק החיזוק מהווה חקיקה משלימה שתכליתה להבטיח יישום וביצוע תכנית מתאר ארצית 38. בהתאם להוראותיו, הרלוונטיות לתביעה דנן, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לאשר ביצוע עבודות בבית משותף על פי תכנית החיזוק, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק, בנסיבות שבהן קיים רוב דרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף לביצוע העבודות ובעלים של דירה בבית המשותף מתנגד לביצוען. בגדר ביורר תביעה כאמור הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין, מכוח הוראות חוק החיזוק, הסמכות לדון בכלל המחלוקות שבין בעלי הדירות בבית המשותף. דהיינו, כלל המחלוקות הדרושות להכרעה בתביעה שעניינה אישור ביצוע פרויקט על פי תכנית החיזוק (ראו גם: תיק מפקח מקרקעין (ת"א) 5/48/2024 ירושלמי נ' פריסקל, פורסם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/175/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב"נבו" (8.2.2024); תיק מפקח על רישום מקרקעין (ת"א) 5/1590/2025 בן חיים נ'
נציגות הבית המשותף ברחוב דיזינגוף 275 תל אביב, פורסם ב"נבו" (29.12.2025).

15. תביעה לאכיפת הסכם תמ"א 38 שנחתם בין בעלי דירות בבית משותף לבין חברה יזמית, בשל הפרת החברה היזמית הוראותיו, אינה נמנית עם סכסוך הנובע מחוק החיזוק. אבאר:

16. בהתאם להוראות סעיף 2(א) לחוק החיזוק, "ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף על פי תכנית החיזוק [כדוגמת תמ"א 38] ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק הזה - עבודה ברכוש משותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה". בהתאם להוראות סעיפים 5 ו-5א לחוק החיזוק, ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר או ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה הריסת בניין קיים והקמתו מחדש, בהתאמה, "טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות". ככל שלא התקבלה החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, רשאי המפקח "לאשר ביצוע העבודה" על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה הם רוב דרוש כקבוע בהוראות סעיפים אלה, "ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו".

17. אין בהוראות חוק החיזוק כדי להקנות למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בסכסוך שבין בעל דירה בבית משותף לבין חברה יזמית ובעלי דירות אחרים בבית המשותף - אשר חתמו כולם על הסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף - שעניינו הפרת ההסכם ובצדו סעד לאכיפת ההסכם או לביטולו. עילת תביעה זו נעוצה בדיני החוזים.

18. במיושם לענייננו, עתרו התובעים לאכיפת ההסכם בשל הפרתו על ידי החברה היזמית, אשר כנטען הגישה בקשה מתוקנת להיתר בניה הכוללת ביטול שטח הגלריה שבבעלות התובעים בבית המשותף בניגוד להתחייבויותיה בהסכם. כנטען, הפרה העולה כדי פגיעה מהותית בזכויות הקניין של התובעים, אשר בצדה פגיעה בשוויון התמורות. לחלופין, עתרו התובעים לביטול ייפוי הכוח שנתנו בידי החברה היזמית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/175/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתאם להסכם לנוכח הפרתו. עילת התביעה דנן היא בדיני החוזים. אין עניינה באישור המפקח על רישום מקרקעין ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בשל סירוב בעל דירה בבית המשותף לביצועו בהתאם להסכם שנחתם על ידי רוב דרוש, משאין חולק כי כל בעלי הדירות בבית המשותף דנן חתמו על הסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף. בתוך כך, אין המדובר בתביעה לאישור תוספת שינויים בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 (נספח חדש להסכם) שנחתמה על ידי רוב דרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף נגד בעל דירה בבית המשותף המסרב לה, אשר, כאמור, בעניינה מוסמך המפקח על רישום מקרקעין לדון. ללמדנו, העדר התקיימות התנאי בדבר מהות הסכסוך.

19. אשר לזהות הצדדים, אין בחוק החיזוק ובהוראות סעיפים 72-73 לחוק המקרקעין כדי להסמיך המפקח על רישום מקרקעין לדון בסכסוך שבין בעל דירה בבית משותף לבין חברה יזמית (ראו גם: עש"א (מחוזי ת"א) 19339-01-23 אייזון נ' טקר, פסקה 27 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.5.2023); תיק מפקח על רישום מקרקעין (חולון) 4/285/2023 גרינברג נ' יחזקאל, פורסם ב"נבו" (27.9.2023); תיק מפקח על רישום מקרקעין (ת"א) 5/1203/2025 ניסני נ' יעקובוביץ', פורסם ב"נבו" (3.11.2025)). ברי, כי חברה יזמית היא בעלת דין דרושה בתביעה שעניינה הפרת ההסכם על ידה, כבענייננו, משהסעדים התבקשו ביחס לחברה היזמית. ללמדנו, אף העדר התקיימות התנאי בדבר זהות הצדדים.

20. הנני לדחות טענת התובעים לסמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה דנן מכוח הוראות סעיף 6 לחוק החיזוק, ככל שלכך התכוונו בהפנותם בכתב התביעה ל"הוראות סעיף 6 לחוק התכנון והבניה (חיזוק בתים משותפים בהתגוננות כנגד רעידות אדמה) (להלן: חוק החיזוק)". בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק החיזוק, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בתביעה של בעל דירה בבית משותף המתנגד להחלטה של בעלי דירות בבית המשותף שהתקבלה בהתאם להוראות סעיף 3 לחוק החיזוק והטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו. סעיף 3 לחוק החיזוק מסדיר ביצוע עבודה ברכוש המשותף (על פי תכנית החיזוק) שמטרתה שינוי ברכוש המשותף שאינו כולל הרחבת דירה או בניית דירה חדשה, בקבעו כי ביצוע עבודה זו טעון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/175/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החלטה מראש של רוב בעלי הדירות בבית המשותף. דהיינו, לא נדרש לכתחילה אישור המפקח על רישום מקרקעין בשל התנגדות בעל דירה להחלטה.

21. אין חולק, כי הצדדים לתביעה דנן, ובכללם התובעים, חתמו על הסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 (תכנית החיזוק) הכולל בניית דירות חדשות. בהלימה, אין עניינה של התביעה בהתנגדות התובעים להחלטה לביצוע עבודה ברכוש המשותף על פי תכנית חיזוק שאינה כוללת הרחבת דירה או בניית דירה חדשה.

22. לנוכח האמור לעיל, הנני להורות דחיית התביעה על הסף בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בה.

23. אין באמור כדי לגרוע הזכות העומדת לתובעים להגיש תביעה מתאימה בעניין זה לבית משפט מוסמך, מבלי שיש בפסק דין זה כדי להביע עמדה כלשהי באשר לסיכויי תביעה זו.

24. משטרם הופקה הזמנה לדין וממילא משטרם הומצא כתב התביעה לנתבעים, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ח שבט תשפ"ו, 5 פברואר 2026, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו